

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 920/2543	พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง พัทธนี ยืนยั้ง	โจทก์
	นาย ทองสุขหรือน้อย ยศธสาร	จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 195

โจทก์ฟ้องในข้อ 1 ว่า จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมแล้วแยกการกระทำเป็นข้อ ก. และข้อ ข. โดยข้อ ก. เป็นเรื่องพาอาวุธปืน ข้อ ข. เป็นเรื่องพยายามฆ่าผู้เสียหายและฆ่าผู้ตายรวมกัน โดยบรรยายว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายและผู้ตายหลายคน กระสุนปืนไม่ถูกผู้เสียหาย และกระสุนปืนที่จำเลยยิงดังกล่าวยังไปถูกผู้ตายหลายแห่งแสดงว่า มีการยิงผู้เสียหายและผู้ตายหลายคนในคราวเดียวโดยกระทำต่อเนื่องกัน โจทก์รวมการกระทำเหล่านี้ไว้ในฟ้องข้อ ข. โดยถือเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิด 2 กรรม คือพาอาวุธปืนกรรมหนึ่ง พยายามฆ่าผู้เสียหายและฆ่าผู้ตายรวมกันมาอีกกรรมหนึ่ง การที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายและฐานฆ่าผู้ตายแยกออกจากกันเป็น 2 กรรม จึงเป็นการลงโทษเกินฟ้อง อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ชอบที่ศาลฎีกาจะแก้ไขให้ถูกต้องเป็นว่าความผิดฐานพยายามฆ่าและฆ่าผู้อื่นเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 91, 33 ตรีของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางพัชนีฯ เ็นยิ่ง ภริยาของนายสุรัชย์ เ็นยิ่ง ผู้ตาย ยื่น คำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นโจทก์ได้เฉพาะข้อหา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิวรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80, 72 จำคุก 4 ปี รวมจำคุก 4 ปี 3 เดือนตรีของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์ โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 อีกกรรมหนึ่ง ลงโทษทุกกรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานฆ่าผู้ตาย จำคุก 20 ปี รวม 3 กระหน่งจำคุก 24 ปี 3 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ความผิดฐานพาอาวุธปืนศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก 3 เดือน ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย ศาลชั้นต้นลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80, 72 จำคุก 4 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนในความผิด 2 ฐาน นี้ จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษในความผิดฐานพาอาวุธปืน และฎีกาขอให้ยกฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าโดยอ้างว่าจากพยานโจทก์โจทก์ร่วมและจำเลยฟังได้ว่า จำเลยไม่ได้ยิงผู้เสียหายหากแต่เป็นการยิงขู่ ฎีกาของจำเลยดังกล่าวเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายข้างต้น ศาลชั้นต้นรับฎีกาของจำเลยใน 2 ฐานความผิดนี้มาเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

คงมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำผิดฐานฆ่าผู้ตายหรือไม่ ในปัญหาข้อนี้ข้อเท็จจริงแห่งคดีมีเหตุผลให้รับฟังได้ว่า ผู้ตายถึงแก่ความตายเนื่องจากพิษบาดแผลที่ถูกจำเลยใช้อาวุธปืนยิง พยานโจทก์และโจทก์ร่วมที่นำสืบมารับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่า จำเลยกระทำผิดฐานฆ่าผู้ตายจริงตามฟ้อง พยานจำเลยไม่อาจหักล้างพยานโจทก์และโจทก์ร่วมได้ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า จำเลยกระทำผิดฐานนี้ชอบแล้ว และโทษที่ลงเหมาะสมแก่รูปคดี ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย

โจทก์ฟ้องในข้อ 1 ว่า จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมแล้วแยกการกระทำเป็นข้อ ก. และข้อ ข. โดยข้อ ก. เป็นเรื่องพาอาวุธปืนข้อ ข. เป็นเรื่องพยายามฆ่าผู้เสียหายและฆ่าผู้ตายรวมกัน โดยบรรยายว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายและผู้ตายหลายคน กระสุนปืนไม่ถูกผู้เสียหาย และกระสุนปืนที่จำเลยยิงดังกล่าวยังไปถูก

ผู้ตายหลายแห่ง ดังนี้แสดงว่า มีการยิงผู้เสียหายและผู้ตายหลายนัดในคราวเดียว โดยกระทำต่อเนื่องกัน โจทก์รวมการกระทำเหล่านี้ไว้ในฟ้องข้อ ข.โดยถือเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ดังนั้นเมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิด 2 กรรม คือพาอาวุธปืนกรรมหนึ่งพยายามฆ่าผู้เสียหายและฆ่าผู้ตายรวมกันมาอีกกรรมหนึ่ง การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ลงโทษจำเลยในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายและฐานฆ่าผู้ตายแยกออกจากกันเป็น 2 กรรม จึงเป็นการลงโทษเกินฟ้อง อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยชอบที่ศาลฎีกาจะแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานพยายามฆ่าและฆ่าผู้อื่นเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 เมื่อรวมกับโทษฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว รวมเป็นจำคุกจำเลย 20 ปี 3 เดือน นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์-ธาดา กษิตินนท์-หัสดี ไกรทองสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ